

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

► **B**

RICHTLIJN 2001/114/EG VAN DE RAAD
van 20 december 2001
inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde
verduurzaamde melk
(PB L 15 van 17.1.2002, blz. 19)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
► M1	Richtlijn 2007/61/EG van de Raad van 26 september 2007	L 258	27	4.10.2007
► M2	Verordening (EU) nr. 1021/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013	L 287	1	29.10.2013
► M3	Richtlijn (EU) 2024/1438 van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2024	L 1438	1	24.5.2024

Gewijzigd bij:

► A1	Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond	L 236	33	23.9.2003
-------------	--	-------	----	-----------

▼B**RICHTLIJN 2001/114/EG VAN DE RAAD****van 20 december 2001****inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk***Artikel 1*

Deze richtlijn is van toepassing op geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk zoals omschreven in bijlage I.

▼M1**▼B***Artikel 3***▼M3**

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ is van toepassing op de in bijlage I bij deze richtlijn gedefiniëerde producten, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

▼B

1. a) De verkoopbenamingen genoemd in bijlage I mogen uitsluitend worden gebruikt voor de daar genoemde producten en moeten, onverminderd punt b), in de handel worden gebruikt ter aanduiding van die producten;
- b) als alternatief voor de onder a) bedoelde verkoopbenamingen bevat bijlage II een lijst van bijzondere benamingen. Deze mogen worden gebruikt in de taal en onder de voorwaarden die in bijlage II omschreven zijn.
2. De etikettering dient, behalve voor de in punt 1, onder d) en g), en punt 2, onder d), van bijlage I omschreven producten, de vermelding te omvatten van het gewichtspercentage melkvet van het eindproduct alsmede voor de in punt 1 van bijlage I omschreven producten het percentage van melk afkomstige vetvrije droge stof. Deze vermelding moet in de nabijheid van de verkoopbenaming worden aangebracht.
3. Voor de in punt 2 van bijlage I omschreven producten omvat de etikettering de aanbevelingen met betrekking tot de wijze van verdunning of reconstitutie, met inbegrip van de vermelding van het vetgehalte van het product na verdunning of reconstitutie.
4. Wanneer producten met een gewicht van minder dan 20 g per eenheid in verzamelverpakkingen zijn verpakt, behoeven de in dit artikel bedoelde vermeldingen, met uitzondering van de overeenkomstig punt 1, onder a), vereiste verkoopbenaming, slechts op de verzamelverpakking te worden aangebracht.
5. Op het etiket van de in punt 2 van bijlage I omschreven producten moet worden vermeld dat het product „niet bestemd voor zuigelingen van minder dan twaalf maanden” is.

⁽¹⁾ Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).

▼ B*Artikel 4*

De lidstaten stellen met betrekking tot de in de bijlagen I en II omschreven producten, geen nationale bepalingen vast waarin deze richtlijn niet voorziet.

▼ M2**▼ B***Artikel 7*

Richtlijn 76/118/EEG wordt ingetrokken met ingang van 17 juli 2003.

Verwijzingen naar Richtlijn 76/118/EEG gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn.

Artikel 8

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 17 juli 2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

De bepalingen worden zodanig toegepast dat:

- het in de handel brengen van de in bijlage I omschreven producten die aan de in deze richtlijn vervatte omschrijvingen en regels voldoen, wordt toegestaan vanaf 17 juli 2003.
- het in de handel brengen van producten die niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen, wordt verboden vanaf 17 juli 2004.

Producten die niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen, maar die vóór 17 juli 2004 overeenkomstig Richtlijn 76/118/EEG zijn geëtiketteerd, mogen evenwel in de handel worden gebracht zolang de voorraad strekt.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 9

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

▼B*BIJLAGE I***OMSCHRIJVING VAN PRODUCTEN EN VERKOOPBENAMINGEN**

1. Gedeeltelijk gedehydrateerde melk

▼M1

Dit is het vloeibare, al dan niet gesuikerde product dat wordt verkregen door het gedeeltelijk onttrekken van water aan melk, aan geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk of aan een mengsel van deze producten, waaraan eventueel room, geheel gedehydrateerde melk of deze beide producten zijn toegevoegd, waarbij de hoeveelheid toegevoegde geheel gedehydrateerde melk in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 25 % van het totale gehalte aan van melk afkomstige droge stof.

▼B

— Geëvaporeerde-melksoorten (ongesuikerd)

a) Geëvaporeerde melk met hoog vetgehalte

Gedeeltelijk gedehydrateerde melk met een vetgehalte van ten minste 15 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan van melk afkomstige droge stof van ten minste 26,5 gewichtsprocent.

b) Geëvaporeerde volle melk

Gedeeltelijk gedehydrateerde melk met een vetgehalte van ten minste 7,5 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan van melk afkomstige droge stof van ten minste 25 gewichtsprocent.

c) Geëvaporeerde gedeeltelijk afgeroomde melk

Gedeeltelijk gedehydrateerde melk met een vetgehalte van ten minste 1 gewichtsprocent en minder dan 7,5 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan van melk afkomstige droge stof van ten minste 20 gewichtsprocent.

d) Geëvaporeerde magere melk

Gedeeltelijk gedehydrateerde melk met een vetgehalte van ten hoogste 1 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan van melk afkomstige droge stof van ten minste 20 gewichtsprocent.

— Gecondenseerde-melksoorten (gesuikerd)

e) Gecondenseerde volle melk met suiker

Gedeeltelijk gedehydrateerde melk met toegevoegde sacharose (half-witte suiker, witte suiker of geraffineerde witte suiker) en met een vetgehalte van ten minste 8 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan van melk afkomstige droge stof van ten minste 28 gewichtsprocent.

f) Gecondenseerde gedeeltelijk afgeroomde melk met suiker

Gedeeltelijk gedehydrateerde melk met toegevoegde sacharose (half-witte suiker, witte suiker of geraffineerde witte suiker) en met een vetgehalte van ten minste 1 gewichtsprocent en minder dan 8 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan van melk afkomstige droge stof van ten minste 24 gewichtsprocent.

g) Gecondenseerde magere melk met suiker

Gedeeltelijk gedehydrateerde melk met toegevoegde sacharose (half-witte suiker, witte suiker of geraffineerde witte suiker) en met een vetgehalte van ten hoogste 1 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan van melk afkomstige droge stof van ten minste 24 gewichtsprocent.

▼B

2. Geheel gedehydrateerde melk

▼M1

Dit is het poedervormige product dat wordt verkregen door het onttrekken van water aan melk, aan geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk, aan room of aan een mengsel van deze producten, waarbij het vochtgehalte van het eindproduct ten hoogste 5 gewichtspercenten bedraagt.

▼B

a) Melkpoeder met hoog vetgehalte

Gedehydrateerde melk met een vetgehalte van ten minste 42 gewichtsprocent.

b) Vollemelkpoeder

Gedehydrateerde melk met een vetgehalte van ten minste 26 en minder dan 42 gewichtsprocent.

c) Melkpoeder van gedeeltelijk afgeroomde melk

Gedehydrateerde melk met een vetgehalte van meer dan 1,5 gewichtsprocent en minder dan 26 gewichtsprocent.

d) Mageremelkpoeder

Gedehydrateerde melk met een vetgehalte van ten hoogste 1,5 gewichtsprocent.

3. Behandelingen

a) Voor de vervaardiging van de in punt 1, onder e), f) en g), omschreven producten mag gebruik worden gemaakt van een extra hoeveelheid lactose van ten hoogste 0,03 gewichtsprocent, berekend in het eindproduct.

b) ►**M1** Onverminderd het bepaalde in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong ⁽¹⁾ wordt de verduurzaming van de in de punten 1 en 2 genoemde producten bereikt: ◀

— door warmtebehandeling (sterilisatie, UHT, enz.), voor wat betreft de in punt 1, onder a) tot en met d), genoemde producten;

— door toevoeging van sacharose, voor wat betreft de in punt 1, onder e), f) en g), genoemde producten;

— door dehydratie, voor wat betreft de in punt 2 genoemde producten.

▼M1

c) Onverminderd de vereisten inzake samenstelling van de punten 1 en 2 van deze bijlage, mag het eiwitgehalte van melk worden gewijzigd tot een minimumgehalte van 34 gewichtspercenten (uitgedrukt in vetvrije droge stof) door toevoeging en/of verwijdering van melkbestanddelen, mits de verhouding tussen wei-eiwit en caseïne in de gewijzigde melk niet wordt veranderd.

▼M3

d) Vermindering van het lactosegehalte, door omzetting van lactose in glucose en galactose. Wijzigingen in de samenstelling van de melk als gevolg van die behandeling zijn alleen toegestaan indien zij duidelijk zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar op de verpakking van het product worden vermeld. Die vermelding doet geen afbreuk aan de verplichting tot voedingswaarde-etikettering zoals vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1169/2011. De lidstaten kunnen de in dit punt bedoelde wijzigingen in de samenstelling van de melk beperken of verbieden.

⁽¹⁾ PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.

▼ M1

4. Toegestane toevoegingen en grondstoffen

a) Vitaminen en mineralen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen ⁽¹⁾.

b) De in punt 3, onder c), bedoelde grondstoffen voor de wijziging van het eiwitgehalte die zijn toegestaan, zijn:

i) melkretentaat

Melkretentaat is het product dat wordt verkregen door het concentreren van melkeiwit door ultrafiltratie van melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk;

ii) melkpermeaat

Melkpermeaat is het product dat wordt verkregen door het verwijderen van melkeiwit en melkvet door ultrafiltratie van melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk; en tevens

iii) Lactose

Lactose is een natuurlijk bestanddeel van melk dat normaal gesproken wordt verkregen uit wei, met een gehalte aan watervrije lactose van niet minder dan 99,0 % m/m op basis van de droge stof. De lactose kan watervrij zijn of één watermolecuul door kristallisatie bevatten of een mengsel van beide vormen zijn.

▼ M3

c) Toegestane voedingsenzymen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁾.

d) Toegestane levensmiddelenadditieven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad ⁽³⁾.

⁽¹⁾ PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26.

⁽²⁾ Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG, Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97 (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 7).

⁽³⁾ Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16).

▼B*BIJLAGE II***BIJZONDERE BENAMINGEN VOOR BEPAALDE PRODUCTEN VAN
BIJLAGE I****▼M3**

- a) In het Engels wordt de term „evaporated milk” gebruikt ter aanduiding van het in bijlage I, punt 1, b), gedefinieerde product.

▼B

- b) In het Frans wordt de term „lait demi-écrémé concentré” of „lait demi-écrémé concentré non sucré”, in het Spaans de term „leche evaporada semidesnatada”, in het Nederlands de term „geëvaporeerde halfvolle melk” of „halfvolle koffiemelk” en in het Engels de term „evaporated semi-skimmed milk” gebruikt ter aanduiding van het in punt 1, onder c), van bijlage I omschreven product met een vetgehalte tussen 4 en 4,5 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan droge stof van ten minste 24 gewichtsprocent.
- c) In het Deens wordt de term „kondenseret kaffefløde” en in het Duits de term „kondensierte Kaffeesahne” gebruikt ter aanduiding van het in punt 1, onder a), van bijlage I omschreven product.
- d) In het Deens wordt de term „flødepulver”, in het Duits de term „Rahmpulver” of „Sahnepulver”, in het Frans de term „crème en poudre”, in het Nederlands de term „roompoeder”, in het Zweeds de term „gräddpulver” en in het Fins de term „kermajauhe” gebruikt ter aanduiding van het in punt 2, onder a), van bijlage I omschreven product.
- e) In het Frans wordt de term „lait demi-écrémé concentré sucré”, in het Spaans de term „leche condensada semidesnatada” en in het Nederlands de term „gecondenseerde halfvolle melk met suiker” gebruikt ter aanduiding van het in punt 1, onder f), van bijlage I omschreven product met een vetgehalte tussen 4 en 4,5 gewichtsprocent en een totaal gehalte aan van melk afkomstige droge stof van ten minste 28 %.
- f) In het Frans wordt de term „lait demi-écrémé en poudre”, in het Nederlands de term „halfvollemelkpoeder” en in het Engels de term „semi-skinned powder” of „dried semi-skinned milk” gebruikt ter aanduiding van het in punt 2, onder c), van bijlage I omschreven product met een vetgehalte tussen 14 en 16 gewichtsprocent.
- g) In het Portugees wordt de term „leite em pó meio gordo” gebruikt ter aanduiding van het in punt 2, onder c), van bijlage I omschreven product met een vetgehalte tussen 13 en 26 gewichtsprocent.
- h) In het Nederlands wordt de term „koffiemelk” gebruikt ter aanduiding van het in punt 1, onder b), van bijlage I omschreven product.
- i) In het Fins wordt de term „rasvaton maitojauhe” gebruikt ter aanduiding van het in punt 2, onder d), van bijlage I omschreven product.
- j) In het Spaans wordt de term „leche en polvo semidesnatada” gebruikt ter aanduiding van het in punt 2, onder c), van bijlage I omschreven product met een vetgehalte tussen 10 en 16 %.
- ▼A1**
- k) De Maltese term „Halib evaporat” heeft betrekking op het in bijlage I, punt 1, onder b), bedoelde product.
- l) De Maltese term „Halib evaporat b'kontenut baxx ta' xaham” slaat op het in bijlage I, punt 1, onder c), bedoelde product.
- m) De Estse term „koorepulber” slaat op het in bijlage I, punt 2, onder a), bedoelde product.
- n) De Estse term „piimapulber” slaat op het in bijlage I, punt 2, onder b), bedoelde product.
- o) De Estse term „väherasvane kondenspiim” slaat op het in bijlage I, punt 1 onder c), bedoelde product.

▼ A1

- p) De Estse term „magustatud väherasvane kondenspiim” slaat op het in bijlage I, punt 1 onder f), bedoelde product.
- q) De Estse term „väherasvane piimapulber” slaat op het in bijlage I, punt 2, onder c, bedoelde product.
- r) De Tsjechische term „zahuštěná neslazená smetana” slaat op het in bijlage I, punt 1, onder a), bedoelde product.
- s) De Tsjechische term „zahuštěné neslazené plnotučné mléko” slaat op het in bijlage I, punt 1, onder b), bedoelde product.
- t) De Tsjechische term „zahuštěné neslazené polotučné mléko” slaat op het in bijlage I, punt 1, onder c), bedoelde product, bevattende tussen 4 en 4,5 gewichtspersent vet.
- u) De Tsjechische term „zahuštěné slazené plnotučné mléko” slaat op het in bijlage I, punt 1, onder e), bedoelde product.
- v) De Tsjechische term „zahuštěné slazené polotučné mléko” slaat op het in bijlage I, punt 1, onder f), bedoelde product, bevattende tussen 4 en 4,5 gewichtspersent vet.
- w) De Tsjechische term „sušená smetana” slaat op het in bijlage I, punt 2, onder a), bedoelde product.
- x) De Tsjechische term „zahuštěné slazené polotučné mléko” slaat op het in bijlage I, punt 2, onder c), bedoelde product, bevattende tussen 14 en 16 gewichtspersent vet.